



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
GYERMEKVÉDELMI ALOSZTÁLY

Szám: 29022/805/2022.bü.

JEGYZŐKÖNYV
gyanúsított kihallgatásáról

Készült a Készenléti Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztályon a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével, forgalomba hozatalával kereskedéssel, illetve ilyen felvétel nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia büntettének gyanúja folyamatban lévő eljárásban Mohácsi Edmond Kálmán kihallgatása alkalmával 1136 Budapest, Pannónia utca 27-29. alatti hivatali helyiségben 2023. március 22. napon 12 óra 40 perckor.

JELLEN VANNAK

A nyomozó hatóság részéről:

Lencse Balázs r. szds
kiemelt főnyomozó

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

Dr Tóth Benjamin
kirendelt védő

Személyazonosságát megállapítandó, nyilatkozzon a személyi azonosító adatairól. A Be. 184. § (2) bekezdés alapján ezen azonosítókat köteles megadni. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben hamis adatokat ad meg, elköveti a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontba ütköző közokirat-hamisítás büntettét.

Megértettem, hogy köteles vagyok személyazonosító adataimat megadni, és megértettem a hamis adatok megadásának következményeire vonatkozó figyelmeztetést is.

Mohácsi Edmond Kálmán
Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu KÉR azonosító: ORFK KR NNI

A gyanúsított adatai:

név	: Mohácsi Edmond Kálmán
születési hely, idő	: Budapest 19, 1983.08.11
anyja neve	: Parádi Ágnes Regina
lakóhely címe	: 1202 Budapest XX. ker., Tompa utca 24. sz.
értesítési címe	: 1202 Budapest XX. ker., Tompa utca 24. sz.
tényleges tartózkodási hely címe	: 1202 Budapest XX. ker., Tompa utca 24. sz.
kézbesítési címe	: 1202 Budapest XX. ker., Tompa utca 24. sz.
telefonos elérhetősége	: 36-30-6204098

Az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatást átvettem.


Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

A nyomozóhatóság az eljárási cselekmény megkezdésekor felhívja a megjelentek figyelmét a Be. 358.§ (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvételt vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg végzett jegyzőkönyvezés mellett, ha a gyanúsított, a védő vagy a sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza.

Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 61. §. (1) bekezdése értelmében a hatóság akkor készíti ez esetben az eljárásról kép- és hangfelvételt, amennyiben az indítványozó a felvétel készítésének előreláthatóan felmerülő költségét az eljárási cselekmény előtt legalább öt nappal megelőlegezi, vagy amennyiben erre öt napon belül kerül sor, a technikai eszközök rendelkezésre állnak.

Az IM rendelet 61. § (2) bekezdése értelmében folyamatos hangfelvételt kell készíteni, amennyiben a jogosult eredetileg a kép- és hangfelvétel készítését indítványozta, de annak (1) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, így ehelyett folyamatos hangfelvétel készítését indítványozza és annak költségét az eljárási cselekmény előtt megelőlegezi.

Az IM rendelet 62. § (2) és (3) bekezdése értelmében a kép- és hangfelvétel készítésének költségeként – az eljárási cselekmény időtartamához igazodóan – megkezdett óránként 5000 forint, de legalább 10000 forint költségátalányt, a folyamatos hangfelvétel készítésének költségeként egyszeri 2000 forint költségátalányt kell megállapítani.

Folyamatos kép- és hangfelvétel készítését a jelenlévők nem indítványozták.

Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.

Közlöm Önnek, hogy a Be. 385. § (1) bekezdése alapján gyanúsítottként hallgatom ki.

A Be. 185. § (1) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy

- a) nem köteles vallomást tenni, a vallomástételt, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta,
- b) a vallomás megtagadása az eljárás folytatását nem akadályozza, és nem érinti a kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát,

- c) ha vallomást tesz, bizonyítékként felhasználható, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát,
- d) más bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, kegyeleti jogot hamis tényállítással nem sérthet.

A figyelmeztetéseket megértette?

A gyanúsított válasza:

Megértettem.


Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

A rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a 2022. december 14-én a 1202 Budapest, Tompa utca 24. szám alatti lakóhelyén fogatosított kutatás során lefoglalt, az Ön tulajdonában és használatában álló Samsung Galaxy A53 típusú mobiltelefonon összesen 9 db, tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt tartott. A felvételek a nemiséget súlyosan szeméremértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják.

A fentiek alapján Ön megalapozottan gyanúsítható a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia büntett elkövetésével.

Figyelmeztetem, hogy a Be. 372. § (1) bekezdése alapján a gyanúsítás ellen panaszt tehet.

Gyanúsított válasza:

A gyanúsítást megértettem, panaszt nem teszek.


Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

Tájékoztatom, hogy a Be. 39. § (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy:

- a) megismerje a gyanúsítás és a vád tárgyát, továbbá ezek változását,
- b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság megfelelő időt és körülményeket biztosítson Önnek a védekezésre való felkészüléshez,
- c) a büntetőeljárás jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
- d) védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy védő kirendelését indítványozza,
- e) a védőjével ellenőrzés nélkül tanácskozzon,
- f) vallomást tegyen, vagy a vallomástételt megtagadja,
- g) bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen, az utolsó szó jogán felszólaljon,
- h) a tárgyaláson és a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában tartandó ülésen jelen legyen és az e törvényben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
- i) jogorvoslattal éljen,
- j) az eljárás ügyiratait – az e törvényben meghatározott kivételekkel – teljes terjedelmében megismerje,

k) egyezség megkötését, illetve ügyési intézkedés vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze.

A Be. 387. § (2) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy jelen eljárásban védő részvétele kötelező, amennyiben nincs meghatalmazott védője, védőt rendelek ki.

Közlöm, hogy a Be. 407. § (1) bekezdés alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – Ön, vagy védője és az ügyészség is kezdeményezheti egyezség megkötését a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről.

A (4) bekezdés alapján, ha az Ön kezdeményezése alapján az ügyészség, vagy az ügyészség kezdeményezése alapján Ön az egyezség lehetőségét nem zárja ki, az egyezség megkötésére irányuló eljárásban a védő részvétele kötelező. Amennyiben nem kíván védőt meghatalmazni, az ügyészség haladéktalanul védőt rendel ki, valamint gondoskodik arról, hogy a védő a nyomozás ügyiratait megismerhesse.

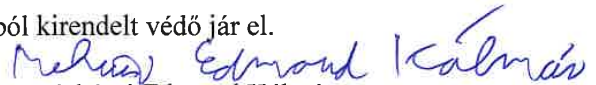
A közlést megértettem.



Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

Tájékoztatatom továbbá, hogy a Be. 393. § (1) bekezdés alapján jelen lehet a szakértő meghallgatásán, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, ha az eljárási cselekmény a gyanúsítás tárgyát érinti.

Megértettem, hogy ügyemben Dr Tóth Benjamin hivatalból kirendelt védő jár el.



Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

Figyelmeztetem, hogy a Be. 39. § (3) bekezdése alapján köteles:

a) az eljárási cselekményeken a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezéseinek megfelelően az e törvényben meghatározottak szerint jelen lenni,

b) a lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, valamint ezek megváltozását – a változást követő három munkanapon belül – az eljáró bírósággal, ügyészséggel vagy nyomozó hatósággal közölni.

A jogaimra történő figyelmeztetést, tájékoztatást megértettem és kijelentem, hogy vallomást kívánok tenni.



Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

A gyanúsított egyéb adatai:

Foglalkozása: alkalmi munkás

Munkahelye:

Munkahely címe:
 Munkahelyi telefonszáma:
 Anyanyelve: magyar
 Beszélt nyelv:
 Iskolai végzettsége: középiskola
 Családi állapota: nőtlen
 Házastársának/élettársának neve:
 18 éven aluli gyermekeinek száma: 0 fő.
 Gyám vagy gondnok-e? nem
 Gyámság vagy gondnokság alatt áll-e? nem
 Egészségi állapota:
 Havi nettó jövedelme: 200000 Ft
 a./ Munkabér megállapított összege: Ft
 b./ Egyéb címen élvezett anyagi juttatások, jövedelmek (prémium, jutalék, másodállás, mellékfoglalkozás, stb.): Ft
 c./ Munkánélküli (rendszeres szociális segély/járulék): Ft
 d./ Milyen összegű évi bruttó jövedelem után fizet adót: Ft
 Fiatalkorúaknál és önálló keresettel nem rendelkezőknél eltartójának foglalkozása, jövedelme:
 a./ Gyanúsítottal közös háztartásban élő keresők, nyugdíjasok száma: 1 fő.
 Havi jövedelmük(összesen): 400000 Ft.
 b./ A gyanúsítottal közös háztartásban élő eltartottak száma: 0 fő.
 c./ Az a./ és b./ pontban foglaltak alapján az egy főre eső havi átlagjövedelem: 300000 Ft/fő.
 Vagyoni viszonyai - ha eltartott, eltartójának - (ingó, ingatlan, értékpapír, takarékbetét, folyószámla, üzletrész, stb.): nincs
 Tartozásai (pénzügyi-kölcsön, tartásdíj, egyéb hatósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségei): Unicredit Bank felé folyószámla hitel 200.000 Ft
 Előző büntetései (felfüggesztett büntetés, próbára bocsátás ha a próbaidő még nem telt le): nem
 Büntetés-végrehajtási intézetből legutóbbi elbocsátás időpontja, intézet megnevezése: nem
 Más hatóságnál folyik-e ellene büntetőeljárás, ha igen, hol: nem
 Milyen engedélyekkel rendelkezik (fegyvertartási, gépjárművezetői engedély stb.): nem
 Milyen úti okmányokkal rendelkezik: útlevél
 Állami szervnél, önkormányzatnál, társadalmi szervezetben, szövetkezetben, valamint érdekképviselői szervben stb. viselt tisztsége: nem
 Katona volt-e, jelenleg katona-e, rendfokozata: nem
 Kitüntetései (polgári, katonai): nem

A Be. 75. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségkedvezményben részesíthető, ha jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt a bűnügyi költséget vagy annak egy részét nem képes viselni.

Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján személyleírását rögzítjük. Tájékoztatom továbbá, hogy a személyi adatainak kezelése során – azon belül a jogai és azok érvényesítése vonatkozásában – az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-ban foglaltak az irányadóak.

Tájékoztatom, hogy a Be. 100. § (1) bekezdése alapján indítványozhatja az eljárás ügyiratainak megismerését, amely indítványát az eljáró hatóság a 100. § (1) bekezdés a) pontjaira figyelemmel, valamint a 100. § (6)-(7) bekezdései alapján bírálja el.

Tájékoztatom, hogy a kihallgatását követően a bünygyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünygyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 6. § alapján önről fényképfelvétel készül, a 44. és 46. § alapján ujj- és tenyérnyomat vételre, az 59. és 61. § alapján DNS mintavételre kerül sor. A DNS minta (szájnyálka-törlet) levételi célja a DNS elemzés.

A nyilvántartásba vétel ellen panasznak helye nincs, a fényképfelvételek készítését és a mintavételt kötelezős tőrní. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegőlése esetén vele szemben testi kényszer alkalmazható.

A közlést tudomásul vettem.

Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított

A gyanúsított vallomása:

Megértettem, hogy milyen ügyből kifolyólag hallgatnak ki gyanúsítottként, a gyanúsítást megértettem, az ellen panaszt nem teszek, mert a bűncselekményt elkövettem. Az ügygel kapcsolatban vallomást kívánok tenni.

Elmondom, hogy az egész történet úgy kezdődött, hogy egy ismerősöm regisztrált engem erre a Gayromeo alkalmazásra. Ez egy társskereső, szexpartner kereső alkalmazás biszex, vagy meleg hajlamú embereknek. Én itt ismerkedtem meg ezzel az Eladovidik nevű felhasználóval, kb. 2022. júniusában. Ekkor arról beszélgettünk, hogy ő pénzért szexel-e. Ekkor mondta, hogy nem, mert neki eladó szexvideói vannak.

Ezt követően - aznap amikor ő átküldte nekem a gyermekpornós felvételeket - akkor én itt Pesten voltam, a CoXx bárban tartózkodtam. Ekkor én egy idegennel voltam, akit előtte talán kétszer láttam a Stifler bárban. Mi ezzel a személlyel kijöttünk a CoXx-ból és még elmentünk iszogatni a környéken a kocsmákba. Ezalatt az idő én megint felvettem a kapcsolatot a Gayromeon ezzel az Eladovidik-kel, de csak szexpartner keresés miatt. Ő mondta, hogy nem szexel pénzért, hanem szex videókat árul. Én kérdeztem, hogy milyeneket, mire mondott egy párat és említette, hogy van neki eladó gyerekpornó videója is. Én mutattam ennek az idegennel, akivel voltam, hogy "nézd már mit írogat ez, azt írja vannak gyerekpornós videói". Ekkor mondta ez a személy, meg igazából én is kíváncsi voltam, hogy nézzünk meg egy-két ilyen videót.

Úgy emlékszem, hogy Eladovidik elküldött magától talán 2 db ilyen tartalmú felvételt, 1 videót és 1 vagy több képet, de a képek ugyanazt ábrázolják. Ezekért a felvételekért pénz nem került átutalásra Eladovidik részére. Ezt azért küldhette, hogy megmutassa, hogy tényleg vannak neki ilyen felvételei.

Emlékeim szerint ő, vagyis Eladovidik felajánlotta, hogy 10.000 Ft-ért küld még további ilyen tartalmakat. Én nem akartam neki utalni, de az idegen, akivel voltam, ő tudta, hogy én hol dolgozom, és megfenyegetett azzal, hogy ha nem utalom át Eladovidiknek a 10.000 Ft-ot, akkor elmondja édesanyámnak, hogy én biszex, vagy meleg hajlamú vagyok. Ő onnan tudta, hogy ki, vagy hogy hogy néz ki az édesanyám, mert én elmondtam neki, hogy alkalmanként a Stifler bárban dolgozom és hogy édesanyám is néha ott szokott lenni.

Ennek hatására átutaltam a 10.000 Ft-ot, de több képet, vagy videót nem kaptam Eladovidiktól.

Úgy emlékszem, hogy egyébként viber-en küldte nekem Eladovidik a gyerekpornós felvételeket. Úgy tudta ide elküldeni, hogy én megadtam neki a telefonszámomat és felvett viber-en.

Kb. 10 perccel az utalás után rám írt Eladovidik. Pontosabban csinált egy képernyőképet a Facebook profilomról, alatta azon ismerőseim nevével, akik lájkolták a profilképemet és megfenyegetett azzal, hogy ha nem utalok neki - emlékeim szerint - 30.000 Ft-ot, akkor elküldi az ismerőseimnek az előző beszélgetésünket, hogy én gyerekpornót akarok tőle venni.

Én ennek ellenére én nem utaltam neki, ezért csinált egy képernyőfotót és azt elküldte nekem, hogy az édesapám messenger fiókjára már írt, hogy én gyerekpornót akartam venni. Ezt követően még arról írogattunk, hogy fel fogom jelenteni, hogy ilyen videói vannak, meg zsarolásért is feljelentem, végül letiltottam őt.

Nem tudom pontosan, hogy mikor, de talán 1-2 hónappal később én egy kamu profillal viber-en felvettem a kapcsolatot Eladovidikkal, aminek a lényege az volt, hogy ki akartam deríteni, hogy ki ez a személy, aki megzsarolt engem korábban. Újból elkezdtem a témát, hogy szexel-e pénzért, de ugyanaz lett a vége, hogy neki csak eladó szexvideói vannak, köztük gyerekpornó is. Ekkor küldött nekem 1 videót, amit én nem kértem, ezt magától küldte. Azt megnéztem és azon egyértelműen egy 12 év alatti fiú gyerek van a zuhany alatt, aki egy férfit elégít ki orálisan.

Ennél a beszélgetésnél ő küldött magáról egy profilképet, majd azzal zártam, hogy ha majd kell ilyen videó akkor szólok neki.

Tehát itt ennek az utolsó kapcsolatfelvételnek nem gyerekpornó felvétel szerzése volt a célja, hanem hogy kiderítsem ki is ez az Eladovidik, aki megzsarolt.

Szeretném megjegyezni, hogy szerintem abból a videóból, amit küldött nekem Eladovidik, abból nem lehet megállapítani, hogy azon 18 év alatti személy lenne az aki fekszik a hasán, de szerintem az sem, hogy a videón férfi-e, vagy nő-e ez a személy.

Kérdésre elmondom, hogy én nem vagyok olyan személy, aki a gyerekek iránt vonzódna, szerintem a telefonomon is látható, hogy nem érdekel ez a téma, aznap hajnalban, amikor kaptam ezeket a felvételeket, akkor sem én kértem ezeket külön, hanem Eladovidik ajánlotta fel, én csak kíváncsiságból kértem, hogy küldjön egyet, vagy kettőt. A második alkalommal amikor felvettem vele a kapcsolatot, akkor pedig csak Eladovidik kilétét akartam megállapítani.

Ea.: Kérem nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy ki ez az idegen személy, akivel a szóban forgó esemény éjszakáján, hajnalán volt, majd - elmondása szerint - megfenyegette, hogy utaljon át 10.000 Ft-ot Eladovidik részére!

Gyan.: Konkrétan nem ismerem őt, azt sem tudom, hogy mi a neve. Ahogy korábban is mondtam, aznap előtt talán két alkalommal láttam őt a Stifler bárban. Ő olyan 30 év körüli, kb. 175-180 cm magas, sportosabb testalkatú férfi, borostás, körszakállas volt az arca, olyan markáns kinézetű férfi volt. Haja sötétbarna volt, be volt neki löve, fel volt nyírva, és hátra volt neki talán zselézve. Telefonszámot se cseréltünk, semmilyen elérhetőségét nem ismerem. Azóta sem láttam őt a Stifler-ben.

Amit csináltam, hogy kíváncsiságból megnéztem azokat a felvételeket amiket kaptam Ealdovidik-tól, azt megbántam, soha többet ilyet nem csinálok.

Mást az ügyel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet megismerés után helybenhagyólag aláírok.

Védő: Indítványozom az iratok megismerését, az ügyben keletkezett iratokat elektronikus formában szíveskedjenek kézbesíteni a részemre.

Az eljárási cselekmény befejezve, jegyzőkönyv lezárva 2023. március 22. napon 15:01 perckor.

Nyomozó hatóság részéről:


Lencse Balázs r. szds
kiemelt főnyomozó

Eljárásban résztvevők:


Mohácsi Edmond Kálmán
gyanúsított


Dr. Tóth Benjamin
kirendelt védő

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-44/2022.bü.